

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5619/2539

นางวลัย อาภากร
๙ นายสาวดาลัด กรรณสูต

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1608 (2), มาตรา 1713

หนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก เจ้ามรดก ได้ทำต่อหน้าช. ผู้ช่วยผู้
อำนวยการเขตดุสิต ซึ่งอยู่ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตดุสิตแสดงว่า
ขณะนั้นผู้อำนวยการเขตดุสิตไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่มี ช. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
ดุสิตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต ดังนั้น ช. ย่อมมีอำนาจและหน้าที่กระทำการ
แทนได้เพราะเป็นผู้รักษาราชการแทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อผู้มีอำนาจกระทำการไม่อยู่ก็ต้องมีผู้รักษาการกระ
ทำการแทนได้ ไม่ทำให้หนังสือตัดทายาทโดยธรรมดังกล่าวเสียไป

เจ้ามรดกแสดงเจตนาชัดแจ้งตัดผู้ร้องมิให้รับมรดกแล้ว การที่จะตั้งบุคคลใด
เป็นผู้จัดการมรดกเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของกองมรดกตาม
พฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาเจ้ามรดกประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า
ผู้ร้องเป็นผู้ที่มีได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากกองมรดกเพราะถูกตัด และตาม
หนังสือตัดทายาทโดยธรรมดังกล่าวก็มีผลสมบูรณ์บังคับได้ ผู้ร้องจึงไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียที่จะขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดก

เจ้ามรดกแสดงเจตนาชัดแจ้งตัดผู้ร้องมิให้รับมรดกแล้ว การที่จะตั้งบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของกองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาเจ้ามรดกประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่มีได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากกองมรดกเพราะถูกตัด และตามหนังสือตัดทายาทโดยธรรมดังกล่าวก็มีผลสมบูรณ์บังคับได้ ผู้ร้องจึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดก

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลุก)

ศาลแพ่ง - นายณรงค์ ณะปกรณ

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพรรณ มากแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ